

東京地判 令和4年2月17日（DB13671）抜粋

還付金返還請求／日ルクセンブルク条約／認容・控訴

…は条約の規定が優先すること等からすれば、被告のかかる主張は失当である。

また、この点をおいたとしても、原告の解釈は、何ら国内法令の規定と齟齬するものではなく、不合理ではない。すなわち、実施令2条8項は、租税条約による課税の軽減を受ける方法として事後的な還付請求の方法を定めているところ、当該方法によることについて、源泉徴収時に軽減税率の適用を受けなかった理由などについて特に限定が付されているわけではない。つまり、我が国の法制度上、源泉徴収時に軽減税率の適用を受ける方法と、事後的に過大な納付額を還付請求する方法の2つが並列的に定められており、いずれか一方が原則で他方が例外という関係にはない。配当の支払時（源泉徴収時）において、租税条約に係る届出書が提出されていない場合は国内法上の税率で源泉徴収されることになるから、源泉徴収に係る法律関係に何ら支障は生じない。

そのほか、被告は、配当支払後に配当支払法人の定款変更、解散、合併等によって事業年度は変わり得るところ、このような配当後の事情によって事後的に税率が左右されると課税関係が不安定になる旨主張するが、かかる主張は立法論であって、本件規定（a）の解釈論としては不適切である。

（被告の主張の要旨）

1

本件規定（a）における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」という文言（本件文言）については、「配当の受領者が特定される時点」をいうものと解すべきであり（被告の解釈）、これと異なる原告の解釈は誤りである。その理由は以下のとおりである。

2 被告の解釈の根拠

（1）本件租税条約3条2項は「一方の締約国によるこの条約の適用上、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。」と定めており、

本件租税条約の文言の解釈については、まずもって文脈によるべきであることが明記されている。

また、国際条約についての基本的規則を定めるウィーン条約の31条1項は、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする」と定めている。

したがって、本件規定（a）における本件文言の意義を解釈するに当たっても、単にその文言の一部を切り取って解釈することは妥当ではなく、本件租税条約における文脈、趣旨及び目的に沿って解釈する必要がある。

（2）モデル条約2010年版のコメンタリーによれば、本件租税条約10条2項のように、配当所得…